



LEY ORGÁNICA 1/1990
de 18 de enero, del Directorio Nacional

Texto consolidado a 8 de octubre de 2026

Signatura	RC-AST · LO 1/1990
Publicación	Gaceta Oficial de Asteria núm. 11 · 20.01.1990
Entrada en vigor	1 de febrero de 1990
Estado	Vigente · texto consolidado
Última revisión editorial	Archivo Nacional · 08.10.2026

Documento ficticio del proyecto de worldbuilding Asteria. Maquetado como texto jurídico consolidado para consulta pública.

NOTA DE CONSOLIDACIÓN

Este texto integra la redacción vigente de la Ley Orgánica 1/1990 a fecha 8 de octubre de 2026. Las referencias a órganos, procedimientos y tecnologías se interpretan conforme al resto del ordenamiento vigente.

El texto consolidado facilita la consulta y no sustituye, a efectos históricos, las publicaciones originales de la Gaceta Oficial de Asteria.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales · artículos 1-6

TÍTULO I. Del Director Nacional · artículos 7-16

TÍTULO II. Del Directorio Nacional y sus áreas · artículos 17-27

TÍTULO III. Selección, nombramiento y estatuto de los Directores Nacionales de Área · artículos 28-37

TÍTULO IV. Funcionamiento y calidad de las decisiones · artículos 38-46

TÍTULO V. Relaciones con la Cámara Cívica · artículos 47-52

TÍTULO VI. Integridad, transparencia y conflictos de interés · artículos 53-58

TÍTULO VII. Continuidad, crisis y poderes extraordinarios · artículos 59-64

TÍTULO VIII. Responsabilidad, control y cese · artículos 65-68

Disposición adicional primera. Publicidad de la estructura ejecutiva.

Disposición adicional segunda. Interoperabilidad y minimización documental.

Disposición adicional tercera. Seguridad de la información.

Disposición adicional cuarta. Lengua de trabajo y acceso.

Disposición transitoria primera. Adaptación de los titulares existentes.

Disposición transitoria segunda. Registro de decisiones.

Disposición derogatoria única.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Disposición final segunda. Evaluación de la Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 18 DE ENERO, DEL DIRECTORIO NACIONAL

Texto consolidado · vigente a 8 de octubre de 2026

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de 1989 configuró la República Cívica de Asteria como una respuesta deliberada a dos experiencias históricas opuestas. El Directorio Nacional de 1938-1962 demostró que la capacidad administrativa y la rapidez ejecutiva, cuando carecen de límites y control, pueden convertirse en instrumentos de abuso. La crisis institucional de 1986 demostró, en sentido contrario, que un Estado excesivamente fragmentado, lento o incapaz de coordinarse puede causar daños reales incluso sin intención autoritaria.

La organización del Poder Ejecutivo debe, por tanto, resolver una tensión que no puede eliminarse mediante una fórmula simple: actuar con competencia sin concentrar un poder inmune al control; incorporar conocimiento especializado sin sustituir la responsabilidad política por una autoridad técnica; medir resultados sin convertir la métrica en un objetivo ciego; proteger la continuidad del Estado sin invadir por rutina la esfera privada de las personas.

Esta Ley Orgánica desarrolla ese equilibrio. Refuerza la dirección del Director Nacional, fija un mandato estable de ocho años y articula su elección mediante una doble legitimidad: la representación cívica de la Cámara Cívica y la evaluación institucional de un Colegio Técnico Electoral constituido para cada proceso. El Director Nacional no es elegido por sufragio popular directo, sino por la concurrencia de ambas legitimidades. La Ley ordena además el Ejecutivo en áreas de responsabilidad clara, somete el nombramiento de los Directores Nacionales de Área a una evaluación profesional independiente y a ratificación de la Cámara Cívica, establece obligaciones de transparencia, trazabilidad y comparecencia, y limita expresamente la capacidad de los sistemas automatizados para sustituir la responsabilidad humana.

La Ley también incorpora las lecciones institucionales derivadas de la Crisis de los Tres Días de 1986 y del gran ciberataque de 2011. Los planes de continuidad, la coordinación de crisis, la revisión posterior y la obligación de diferenciar hechos, estimaciones e incertidumbres forman parte de una misma doctrina: la confianza pública depende tanto de acertar como de poder explicar cómo y por qué se decidió.

Finalmente, la norma preserva un principio esencial de la cultura constitucional asteriana: la fortaleza del Estado no se mide por la frecuencia con la que interviene, sino por su capacidad para cumplir de forma fiable las funciones que legítimamente le corresponden y por su disciplina para no excederlas.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley Orgánica regula la organización, el estatuto, el funcionamiento y los mecanismos de responsabilidad del Directorio Nacional, así como el régimen de sus titulares y sus relaciones con la Cámara Cívica y con los restantes poderes del Estado.
2. La Ley se interpretará de conformidad con los principios de capacidad institucional, legalidad, mérito profesional, transparencia, responsabilidad individual, control constitucional y mínima injerencia necesaria en la esfera de libertad de las personas.

Artículo 2. Naturaleza del Directorio Nacional.

1. El Directorio Nacional es el órgano superior del Poder Ejecutivo de la República Cívica de Asteria.
2. Actúa bajo la dirección del Director Nacional y ejerce las competencias ejecutivas y administrativas que le atribuyen la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico.

3. Ninguna atribución de capacidad técnica o ejecutiva podrá interpretarse como exención de control político, judicial, financiero o constitucional.

Artículo 3. Principios de actuación.

1. La actuación del Directorio Nacional se regirá por los principios de legalidad, eficacia, proporcionalidad, evidencia verificable, continuidad de los servicios públicos, coordinación interadministrativa, evaluación de resultados y rendición de cuentas.
2. Cuando una decisión pública limite derechos o imponga obligaciones individuales, deberá existir una base legal suficiente, una finalidad pública legítima y una justificación expresa de necesidad y proporcionalidad.

Artículo 4. Responsabilidad humana de la decisión.

1. Toda decisión del Directorio Nacional tendrá una persona u órgano responsable identificable.
2. Los sistemas automatizados, estadísticos, algorítmicos o de inteligencia artificial podrán asistir la preparación, análisis o ejecución material de decisiones, pero no podrán sustituir la responsabilidad jurídica del titular competente ni impedir la revisión humana efectiva.
3. La utilización de sistemas automatizados relevantes deberá quedar documentada en el expediente correspondiente en los términos previstos por la legislación de transparencia, protección de datos y procedimiento administrativo.

Artículo 5. Servicio al interés general.

1. Los miembros del Directorio Nacional ejercerán sus funciones al servicio del interés general y no de partidos, empresas, asociaciones profesionales, confesiones, organizaciones sectoriales ni intereses particulares.
2. La afiliación política, asociativa, sindical o religiosa no podrá constituir por sí misma causa de exclusión del cargo, sin perjuicio de las incompatibilidades y deberes de abstención establecidos en esta Ley.

Artículo 6. Sede y funcionamiento territorial.

1. La sede ordinaria del Directorio Nacional estará en Aster, sin perjuicio de la celebración de sesiones y el ejercicio de funciones en cualquier punto del territorio nacional.
2. El Directorio fomentará la presencia territorial de la Administración y evitará, cuando sea razonablemente posible, la concentración innecesaria de funciones operativas en la capital.

TÍTULO I

DEL DIRECTOR NACIONAL

Artículo 7. Posición institucional.

1. El Director Nacional dirige la acción del Poder Ejecutivo, establece sus prioridades generales y garantiza la coordinación del Directorio Nacional.
2. Ejercerá sus competencias con sujeción a la Constitución y a las leyes y responderá por las decisiones que adopte en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 8. Mandato.

1. El mandato del Director Nacional tendrá una duración de ocho años.
2. Ninguna persona podrá ejercer más de dos mandatos completos como Director Nacional, consecutivos o no.
3. El tiempo ejercido en sustitución provisional no se computará como mandato a estos efectos salvo que exceda de cuatro años.

Artículo 9. Elección, proclamación y toma de posesión.

1. El Director Nacional será elegido mediante un procedimiento conjunto de la Cámara Cívica y del Colegio Técnico Electoral Nacional. La elección requerirá, en todo caso, apoyo suficiente en ambos órganos y no podrá resultar exclusivamente de la decisión de uno de ellos.

2. El Colegio Técnico Electoral Nacional se constituirá únicamente para cada elección del Director Nacional y estará integrado por ciento veinte miembros seleccionados por sorteo público, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Mérito, entre registros de profesionales de acreditada experiencia. Sesenta procederán de los cuerpos superiores de la función pública; treinta del ámbito universitario, científico, sanitario, tecnológico y de investigación; y treinta de profesiones reguladas, organismos técnicos independientes y sectores de alta especialización económica o jurídica.

3. Para formar parte del Colegio Técnico Electoral será necesario acreditar al menos quince años de experiencia profesional, plena independencia en el ejercicio de la función electoral y ausencia de conflicto de interés con las candidaturas. No podrán integrarlo quienes hayan ejercido cargo electivo, dirección ejecutiva de partido político o funciones de campaña durante los cuatro años anteriores al inicio del proceso.

4. Las candidaturas podrán ser presentadas por al menos quince miembros de la Cámara Cívica o por al menos veinticinco personas inscritas en los registros de elegibles del Colegio Técnico Electoral. La Comisión Nacional de Mérito verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales, la experiencia profesional, la integridad, las incompatibilidades y la veracidad de la información declarada, sin efectuar valoración ideológica o programática.

5. Todas las candidaturas admitidas comparecerán en audiencia pública ante la Cámara Cívica y el Colegio Técnico Electoral. Las audiencias incluirán, como mínimo, exposición de programa de gobierno, capacidad de dirección institucional, criterios de nombramiento, conflictos de interés, patrimonio declarado y respuesta a preguntas formuladas por ambos órganos.

6. En primera votación, realizada separadamente y mediante sufragio secreto en ambos órganos durante la misma jornada, resultará elegido quien obtenga una mayoría de tres quintos de la Cámara Cívica y una mayoría de tres quintos del Colegio Técnico Electoral. Si ninguna candidatura alcanzare ambas mayorías, se celebrará una segunda votación dentro de las setenta y dos horas siguientes entre las dos candidaturas con mayor apoyo conjunto, calculado atribuyendo igual peso porcentual al resultado obtenido en cada órgano.

7. En segunda votación será necesaria mayoría absoluta tanto de la Cámara Cívica como del Colegio Técnico Electoral. Si ninguna candidatura obtuviere la doble mayoría, podrá celebrarse una tercera y última votación, tras un periodo mínimo de siete días de deliberación pública. De persistir el bloqueo, el proceso se declarará concluido sin elección y deberá iniciarse una nueva convocatoria de candidaturas dentro de los treinta días siguientes.

8. Durante un proceso de elección fallido o tras una vacante, la persona que ejerza provisionalmente la Dirección Nacional quedará limitada a la administración ordinaria, la continuidad de los servicios esenciales y las actuaciones urgentes que no admitan demora. No podrá efectuar nombramientos estructurales, aprobar reorganizaciones permanentes ni comprometer programas plurianuales salvo autorización expresa de la Cámara Cívica.

9. La elección será certificada conjuntamente por la Presidencia de la Cámara Cívica y la Comisión Nacional de Mérito y proclamada por la Autoridad Electoral Nacional. Las impugnaciones corresponderán al Tribunal Constitucional en los términos previstos por la legislación electoral.

10. La persona proclamada Directora Nacional tomará posesión dentro de los diez días siguientes a la firmeza de la proclamación y prestará públicamente compromiso de fidelidad a la Constitución, respeto a los derechos fundamentales, servicio al interés general y responsabilidad por sus decisiones.

Artículo 10. Competencias generales.

1. Corresponde al Director Nacional: a) fijar las directrices generales del Ejecutivo; b) convocar y presidir el Directorio Nacional; c) proponer el nombramiento de los Directores Nacionales de Área; d) coordinar la respuesta a crisis nacionales; e) aprobar, cuando proceda, decretos ejecutivos y reglamentos; f) representar al Poder Ejecutivo en sus relaciones constitucionales; y g) ejercer las demás competencias que le atribuya el ordenamiento.

2. El Director Nacional no podrá asumir competencias reservadas a los tribunales, a la Cámara Cívica, a autoridades independientes o a órganos técnicos cuya independencia esté garantizada por ley.

Artículo 11. Dirección política y límites técnicos.

1. El Director Nacional podrá establecer objetivos, prioridades, límites presupuestarios y resultados esperados para las áreas del Ejecutivo.
2. No podrá ordenar a un órgano técnico independiente que altere, oculte o fabrique datos, conclusiones periciales, auditorías, certificaciones de seguridad o evaluaciones profesionales.
3. La discrepancia entre una decisión política y un informe técnico desfavorable deberá quedar motivada por escrito cuando la ley exija que dicho informe forme parte del expediente.

Artículo 12. Decretos ejecutivos.

1. Los decretos ejecutivos desarrollarán las leyes y organizarán la acción administrativa dentro del marco de las competencias del Poder Ejecutivo.
2. No podrán crear delitos, establecer tributos, restringir el contenido esencial de derechos fundamentales ni modificar materias reservadas a ley.
3. Todo decreto ejecutivo contendrá fundamento jurídico, memoria de necesidad, evaluación de impacto y, cuando proceda, fecha de revisión.

Artículo 13. Delegación de competencias.

1. El Director Nacional podrá delegar competencias ejecutivas en los Directores Nacionales de Área mediante resolución publicada, salvo aquellas que la Constitución o una ley declare indelegables.
2. La delegación será revocable en cualquier momento y no extinguirá la responsabilidad de supervisión del Director Nacional.

Artículo 14. Incompatibilidades.

1. El cargo de Director Nacional es incompatible con cualquier otro cargo público remunerado, función ejecutiva en partidos u organizaciones privadas, actividad profesional habitual y participación directa en la gestión de sociedades mercantiles.
2. Las participaciones patrimoniales que puedan originar conflicto de interés se someterán al régimen de administración ciega, desinversión o abstención previsto por la legislación de integridad pública.

Artículo 15. Ausencia e incapacidad temporal.

1. En caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento transitorio, ejercerá las funciones de coordinación la persona miembro del Directorio designada conforme al orden de sustitución aprobado al inicio del mandato y publicado en la Gaceta Oficial de Asteria.
2. La sustitución temporal no permitirá ejercer las facultades que la Constitución reserve personalmente al Director Nacional ni efectuar nombramientos estructurales salvo urgencia acreditada.

Artículo 16. Vacante definitiva.

1. La vacante definitiva se producirá por fallecimiento, renuncia aceptada en los términos constitucionales, incapacidad permanente declarada, cese conforme a la Constitución o sentencia firme que comporte inhabilitación.
2. Producida la vacante, se activará el procedimiento constitucional de provisión. Hasta la toma de posesión del nuevo titular se ejercerán únicamente funciones de continuidad y gestión ordinaria, salvo necesidad urgente y motivada.

TÍTULO II

DEL DIRECTORIO NACIONAL Y SUS ÁREAS

Artículo 17. Composición.

1. El Directorio Nacional estará integrado por el Director Nacional y por los Directores Nacionales de Área.
2. Asistirá a sus reuniones la persona titular de la Secretaría General del Directorio, con voz y sin voto, salvo que posea simultáneamente la condición de Director de Área.

Artículo 18. Áreas ejecutivas.

1. La estructura del Ejecutivo se organizará en áreas funcionales suficientemente amplias para evitar fragmentación administrativa y suficientemente definidas para permitir responsabilidad individual.
2. La creación, fusión, división o supresión de áreas se efectuará por ley o, cuando una ley lo autorice, por decreto ejecutivo sujeto a control de la Cámara Cívica.
3. El número ordinario de áreas no será inferior a ocho ni superior a catorce, salvo autorización legal expresa por causa extraordinaria.

Artículo 19. Principales ámbitos de gobierno.

1. Sin perjuicio de la estructura vigente en cada momento, el Ejecutivo garantizará cobertura orgánica para, al menos, hacienda y presupuesto; interior y protección civil; justicia y coordinación normativa; salud; educación, ciencia e innovación; infraestructuras y movilidad; energía y medio ambiente; economía y trabajo; asuntos exteriores; y defensa y resiliencia nacional.
2. La asignación concreta de denominaciones y competencias deberá publicarse de forma consolidada y comprensible.

Artículo 20. Directores Nacionales de Área.

1. Cada Director Nacional de Área es el máximo responsable político-administrativo de su ámbito y responde personalmente por la legalidad, ejecución presupuestaria y resultados de las decisiones que adopte.
2. No podrá invocarse la complejidad técnica de un asunto como causa general de exención de responsabilidad.

Artículo 21. Secretaría General del Directorio.

1. La Secretaría General presta asistencia jurídica y administrativa al Directorio, prepara las sesiones, custodia sus acuerdos, mantiene el registro de decisiones y coordina la publicación de la información obligatoria.
2. Su titular será seleccionado entre miembros del cuerpo superior de la función pública con al menos diez años de experiencia y acreditada independencia profesional.

Artículo 22. Consejo de Coordinación.

1. El Director Nacional podrá constituir un Consejo de Coordinación para materias transversales que afecten a tres o más áreas.
2. El Consejo no sustituirá las competencias de los órganos responsables ni podrá utilizarse para diluir la autoría de las decisiones. Sus conclusiones identificarán las posiciones discrepantes cuando sean relevantes.

Artículo 23. Órganos temporales de misión.

1. Podrán crearse unidades temporales de misión para proyectos con objetivo, plazo y resultado verificables.
2. El acuerdo de creación definirá duración máxima, presupuesto, responsable, indicadores y mecanismo de cierre. Salvo ley especial, ninguna unidad temporal subsistirá más de cuatro años sin evaluación y nueva autorización.

Artículo 24. Coordinación con autoridades independientes.

1. El Directorio respetará la autonomía funcional de las autoridades independientes y de los órganos de control.
2. La coordinación administrativa no podrá convertirse en instrucción jerárquica sobre decisiones que la ley haya reservado a dichos órganos.

Artículo 25. Administración territorial.

1. Los Directores de Área asegurarán la coordinación con gobiernos regionales y locales conforme a las competencias de cada nivel.
2. Las instrucciones nacionales dirigidas a servicios territoriales deberán ser públicas salvo las excepciones legales en materia de seguridad, investigación o protección de datos.

Artículo 26. Continuidad administrativa.

1. La sustitución de titulares políticos no implicará la remoción automática del personal funcionario ni la paralización de procedimientos en curso.
2. Los Directores de Área deberán aprobar, al tomar posesión, un plan de continuidad que identifique servicios críticos, obligaciones pendientes y riesgos de transición.

Artículo 27. Gabinetes de apoyo.

1. Los titulares del Ejecutivo podrán disponer de gabinetes reducidos de confianza para asesoramiento político y coordinación personal.
2. Los gabinetes no podrán ejercer potestades administrativas, firmar resoluciones en nombre del órgano ni sustituir a unidades técnicas de la función pública.
3. Su composición, retribuciones y funciones serán públicas.

TÍTULO III

SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y ESTATUTO DE LOS DIRECTORES NACIONALES DE ÁREA

Artículo 28. Principio de mérito.

1. El acceso al cargo de Director Nacional de Área estará sujeto a evaluación previa de mérito, competencia e integridad.
2. La confianza política del Director Nacional no sustituirá la acreditación profesional exigida por esta Ley.

Artículo 29. Requisitos mínimos.

1. Las personas candidatas deberán acreditar: a) ciudadanía asteriana y pleno ejercicio de derechos civiles; b) titulación o competencia profesional equivalente adecuada al área; c) al menos diez años de experiencia relevante, cinco de ellos en responsabilidades de dirección, investigación, regulación, gestión pública o privada de alta complejidad; d) ausencia de condenas o sanciones incompatibles con el cargo; y e) declaración completa de intereses.
2. La Comisión Nacional de Mérito podrá reconocer trayectorias profesionales equivalentes cuando la experiencia demuestre competencia excepcional.

Artículo 30. Convocatoria y perfil.

1. La vacante se acompañará de un perfil público del puesto con funciones, objetivos, experiencia requerida y criterios de valoración.
2. No podrán redactarse perfiles ad personam ni introducirse requisitos irrelevantes destinados a excluir candidaturas de forma arbitraria.

Artículo 31. Evaluación independiente.

1. La Comisión Nacional de Mérito organizará la evaluación mediante revisión curricular, comprobación de referencias, declaración de intereses, entrevista estructurada y, cuando proceda, pruebas de gestión o comparecencias técnicas.
2. La metodología, criterios y ponderaciones se publicarán antes de cerrar el proceso.

Artículo 32. Lista de idoneidad.

1. Concluida la evaluación, la Comisión Nacional de Mérito emitirá una lista razonada de hasta tres personas idóneas, ordenada únicamente cuando existan diferencias objetivas suficientes.
2. Si ninguna candidatura supera el umbral mínimo, el procedimiento se declarará desierto y deberá repetirse.

Artículo 33. Propuesta del Director Nacional.

1. El Director Nacional elegirá una persona de la lista de idoneidad y remitirá a la Cámara Cívica una propuesta motivada.

2. Si se aparta del orden de preferencia técnico cuando este exista, deberá explicar públicamente las razones de gobernabilidad, enfoque o compatibilidad programática que justifican su elección.

Artículo 34. Ratificación por la Cámara Cívica.

1. La persona propuesta comparecerá en audiencia pública ante la comisión competente de la Cámara Cívica.
2. La ratificación requerirá mayoría absoluta de los votos emitidos. La Cámara podrá valorar integridad, competencia, conflictos de interés y adecuación al marco constitucional, pero no exigir compromisos de decisión sobre expedientes concretos.
3. Rechazada la propuesta, el Director Nacional podrá proponer otra candidatura de la lista o solicitar una nueva convocatoria.

Artículo 35. Nombramiento y duración.

1. Ratificada la candidatura, el Director Nacional efectuará el nombramiento mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de Asteria.
2. El nombramiento no tendrá mandato autónomo respecto del Director Nacional, sin perjuicio de las garantías de cese previstas en esta Ley y de la obligación de motivar toda sustitución.

Artículo 36. Cese de Directores de Área.

1. Los Directores de Área cesarán por renuncia, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, pérdida de requisitos, incumplimiento grave, evaluación negativa reiterada o decisión motivada del Director Nacional.
2. El cese discrecional por pérdida de confianza deberá expresar razones generales de dirección política y no podrá utilizarse para impedir investigaciones, alterar informes técnicos o represaliar el cumplimiento de obligaciones legales.

Artículo 37. Evaluación de desempeño.

1. Cada Director de Área será objeto de una evaluación pública anual de objetivos, ejecución presupuestaria, calidad regulatoria, continuidad de servicios y cumplimiento de compromisos de transparencia.
2. La evaluación no se reducirá a indicadores cuantitativos y deberá advertir expresamente sobre incentivos perversos, datos incompletos o metas que puedan fomentar conductas contrarias al interés general.

TÍTULO IV

FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LAS DECISIONES

Artículo 38. Sesiones del Directorio.

1. El Directorio Nacional se reunirá de forma ordinaria al menos una vez por semana durante los periodos de actividad gubernamental y extraordinariamente cuando lo convoque el Director Nacional.
2. Las reuniones podrán celebrarse por medios seguros de comunicación a distancia cuando quede garantizada la identidad, confidencialidad y constancia de los acuerdos.

Artículo 39. Orden del día.

1. El orden del día será preparado por la Secretaría General y autorizado por el Director Nacional.
2. Salvo urgencia, los asuntos que impliquen gasto significativo, regulación general o afectación relevante de derechos deberán distribuirse con la documentación suficiente al menos setenta y dos horas antes de la sesión.

Artículo 40. Memoria de decisión.

1. Toda decisión colegiada de relevancia nacional incorporará una memoria que identifique el problema, opciones consideradas, evidencia disponible, costes, riesgos, impacto en derechos, opinión de los órganos técnicos y motivo de la alternativa elegida.
2. La memoria será pública una vez adoptada la decisión, salvo las partes legalmente reservadas.

Artículo 41. Evaluación de impacto en derechos.

1. Las propuestas susceptibles de limitar derechos fundamentales o de producir efectos significativos sobre grupos identificables incluirán una evaluación específica de necesidad, proporcionalidad, no discriminación, privacidad y vías de recurso.
2. Cuando exista una alternativa razonablemente eficaz menos restrictiva, deberá justificarse expresamente por qué no se adopta.

Artículo 42. Calidad regulatoria.

1. Los proyectos normativos del Ejecutivo deberán acreditar necesidad, claridad, coherencia con el ordenamiento, coste de cumplimiento y mecanismo de evaluación posterior.
2. Las obligaciones administrativas que puedan obtenerse mediante interoperabilidad entre organismos no deberán exigirse nuevamente al ciudadano salvo causa justificada.

Artículo 43. Consulta pública.

1. Los proyectos de alcance general se someterán a consulta pública por un plazo suficiente para recibir observaciones informadas, salvo urgencia, seguridad nacional o supuestos legalmente exceptuados.
2. La memoria final resumirá las principales observaciones recibidas y explicará cuáles fueron incorporadas o descartadas.

Artículo 44. Decisiones basadas en evidencia.

1. La referencia a evidencia científica, estadística o técnica deberá permitir identificar su fuente, calidad y grado de incertidumbre.
2. Cuando la evidencia sea insuficiente, contradictoria o cambiante, la decisión podrá adoptarse por razones prudenciales, pero deberá declararse expresamente la incertidumbre y establecerse un mecanismo de revisión.

Artículo 45. Sistemas automatizados de alto impacto.

1. Se considerarán de alto impacto los sistemas automatizados utilizados para priorizar inspecciones, conceder o denegar prestaciones, evaluar riesgos individuales, asignar recursos esenciales o apoyar decisiones que puedan afectar de forma relevante a derechos.
2. Su uso exigirá evaluación previa, registro, control humano, pruebas de sesgo y seguridad, explicación suficiente para la persona afectada y posibilidad real de impugnación.
3. Queda prohibida la adopción de una decisión desfavorable exclusivamente automatizada cuando la ley no la autorice de forma expresa.

Artículo 46. Revisión posterior.

1. Las políticas y regulaciones de alto impacto se someterán a evaluación posterior dentro del plazo fijado en su memoria inicial y, en defecto de plazo, dentro de los cuatro años siguientes.
2. La evaluación podrá recomendar mantener, modificar o derogar la medida y deberá publicarse aunque sus conclusiones sean desfavorables para el órgano que la promovió.

TÍTULO V

RELACIONES CON LA CÁMARA CÍVICA

Artículo 47. Deber general de información.

1. El Directorio Nacional facilitará a la Cámara Cívica la información necesaria para el ejercicio de sus funciones legislativas, presupuestarias y de fiscalización.
2. La reserva de información deberá fundarse en una causa legal concreta y estará sujeta a los mecanismos de acceso confidencial previstos por la Cámara.

Artículo 48. Comparecencia del Director Nacional.

1. El Director Nacional comparecerá ante el pleno de la Cámara Cívica, como mínimo, una vez por trimestre ordinario para exponer la situación general del Ejecutivo y responder preguntas.
2. También comparecerá a solicitud motivada de la Cámara en los supuestos establecidos por su Reglamento y por la Constitución.

Artículo 49. Comparecencia de Directores de Área.

1. Los Directores de Área comparecerán ante las comisiones competentes para informar sobre políticas, presupuesto, resultados, incidentes graves y ejecución de las leyes.
2. La comparecencia no podrá delegarse en personal funcionario cuando se solicite expresamente la responsabilidad política del titular.

Artículo 50. Solicitudes documentales.

1. Las comisiones de la Cámara podrán solicitar expedientes, informes y datos al Ejecutivo con indicación de objeto y alcance.
2. El Directorio responderá dentro de los veinte días hábiles siguientes o justificará la necesidad de una prórroga razonable.
3. La omisión deliberada de documentos relevantes o la entrega de información materialmente engañosa constituirá infracción grave.

Artículo 51. Presupuesto y ejecución.

1. El Directorio presentará el proyecto de Presupuestos Generales en el plazo constitucional y acompañará una memoria de objetivos, riesgos fiscales y principales hipótesis económicas.
2. Trimestralmente publicará información sobre ejecución presupuestaria y desviaciones significativas.

Artículo 52. Investigaciones parlamentarias.

1. Los miembros del Ejecutivo deberán cooperar con las comisiones de investigación constituidas legalmente, sin perjuicio del secreto judicial, la seguridad nacional y los derechos de terceros.
2. La invocación de secreto deberá ser específica, motivada y susceptible de revisión por los órganos constitucionalmente competentes.

TÍTULO VI

INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 53. Declaraciones de intereses y patrimonio.

1. El Director Nacional y los Directores de Área presentarán, al asumir y cesar en el cargo y anualmente durante su ejercicio, declaración de patrimonio, participaciones, actividades económicas, relaciones profesionales relevantes y deudas significativas.
2. La parte necesaria para el control público será accesible conforme a la legislación de protección de datos e integridad.

Artículo 54. Abstención y recusación.

1. El titular que posea un interés personal, familiar, profesional o patrimonial susceptible de afectar razonablemente su imparcialidad deberá abstenerse y dejar constancia en el expediente.
2. La abstención no podrá utilizarse de forma sistemática para eludir responsabilidades ordinarias del cargo.

Artículo 55. Regalos y hospitalidad.

1. Queda prohibida la aceptación de regalos, ventajas, viajes, servicios o beneficios que puedan generar obligación, apariencia razonable de influencia o trato preferente.
2. Los obsequios protocolarios de valor superior al límite reglamentario pasarán al patrimonio público o serán rechazados.

Artículo 56. Agenda pública.

1. Las agendas institucionales del Director Nacional y de los Directores de Área se publicarán con periodicidad semanal e identificarán reuniones con organizaciones, empresas, asociaciones y representantes de intereses.
2. Podrán diferirse o anonimizarse temporalmente datos cuya publicación inmediata comprometa una investigación, negociación sensible, seguridad o derechos de terceros, dejando constancia de la causa.

Artículo 57. Puertas giratorias.

1. Durante los dos años siguientes al cese, los antiguos titulares no podrán prestar servicios remunerados a entidades privadas sobre las que hubieran ejercido potestades regulatorias, contractuales o supervisoras directas y significativas.
2. La Autoridad de Integridad podrá ampliar hasta tres años la restricción para expedientes excepcionales de especial relevancia, mediante resolución motivada y con compensación cuando proceda por ley.

Artículo 58. Registro de decisiones y trazabilidad.

1. La Secretaría General mantendrá un registro electrónico de acuerdos, decretos, instrucciones generales, memorias de decisión, votos discrepantes y documentos esenciales de soporte.
2. El sistema deberá permitir reconstruir quién propuso, revisó, autorizó y ejecutó una decisión sin convertir la trazabilidad en una excusa para acumular datos personales irrelevantes.

TÍTULO VII

CONTINUIDAD, CRISIS Y PODERES EXTRAORDINARIOS

Artículo 59. Servicios esenciales.

1. Cada área identificará sus servicios esenciales y mantendrá planes de continuidad, recuperación tecnológica, sustitución de personal crítico y funcionamiento en sedes alternativas.
2. Los planes se probarán mediante ejercicios periódicos y sus resultados agregados serán públicos.

Artículo 60. Centro Nacional de Coordinación de Crisis.

1. El Directorio dispondrá de un Centro Nacional de Coordinación de Crisis como estructura permanente de apoyo interadministrativo.
2. El Centro integrará información operativa, facilitará comunicaciones seguras y mantendrá protocolos comunes, pero no sustituirá las competencias legales de los organismos responsables.

Artículo 61. Declaración de situación de crisis.

1. El Director Nacional podrá declarar situación de crisis nacional cuando un acontecimiento grave requiera coordinación extraordinaria de varias áreas y no resulte suficiente la gestión ordinaria.
2. La declaración identificará naturaleza del riesgo, ámbito territorial, órganos coordinados, duración inicial y medidas extraordinarias de gestión.

Artículo 62. Límites de la gestión de crisis.

1. La declaración de crisis no autoriza por sí misma la suspensión de derechos ni la adopción de medidas que requieran habilitación legal específica.
2. Toda restricción extraordinaria deberá ser necesaria, temporal, proporcionada y susceptible de revisión judicial y parlamentaria.

Artículo 63. Información durante emergencias.

1. El Directorio proporcionará información pública periódica, verificable y diferenciada entre hechos confirmados, estimaciones e incertidumbres.
2. No podrá ocultarse información relevante con la única finalidad de evitar crítica, alarma política o perjuicio reputacional para una institución.

Artículo 64. Revisión de crisis.

1. Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de una crisis nacional se publicará una revisión independiente de la respuesta, salvo que la complejidad exija un plazo mayor debidamente justificado.
2. La revisión examinará decisiones, coordinación, avisos ignorados, fallos de infraestructura, efectos sobre derechos y medidas correctoras.

TÍTULO VIII

RESPONSABILIDAD, CONTROL Y CESE

Artículo 65. Responsabilidad jurídica.

1. Los miembros del Directorio Nacional están sujetos a responsabilidad penal, civil, administrativa y contable en los términos previstos por la Constitución y las leyes.
2. La obediencia a una instrucción superior no exime de responsabilidad cuando la ilegalidad sea manifiesta o cuando el ordenamiento imponga un deber personal de oposición o denuncia.

Artículo 66. Deber de conservación y entrega.

1. Al cesar, todo titular deberá entregar a su sucesor y al Archivo Nacional la documentación institucional, credenciales, dispositivos, claves bajo custodia oficial y relación de asuntos pendientes.
2. Queda prohibida la destrucción, extracción o retención privada de documentos públicos.

Artículo 67. Denuncia de irregularidades.

1. El personal del Ejecutivo tendrá acceso a canales seguros e independientes para comunicar corrupción, manipulación de datos, riesgos graves para la seguridad, abuso de poder o infracciones sustanciales.
2. Queda prohibida toda represalia contra quien comunique de buena fe hechos razonablemente fundados.

Artículo 68. Cultura de responsabilidad.

1. La evaluación de errores distinguirá entre decisión razonable adoptada con información incompleta, negligencia, ocultación deliberada, incumplimiento de protocolo y conducta corrupta.
2. La existencia de un resultado adverso no implicará por sí sola responsabilidad disciplinaria; la ausencia de resultado adverso tampoco sanará una conducta ilegal o temeraria.

Disposición adicional primera. Publicidad de la estructura ejecutiva.

La Secretaría General mantendrá un organigrama público, actualizado y reutilizable del Directorio Nacional, con áreas, órganos dependientes, titulares, funciones, normas de creación y vías de contacto institucional.

Disposición adicional segunda. Interoperabilidad y minimización documental.

El Directorio impulsará sistemas de intercambio seguro de información entre administraciones para evitar que las personas deban aportar documentos que ya obren en poder del Estado, con respeto a los principios de finalidad, minimización y control de acceso.

Disposición adicional tercera. Seguridad de la información.

Los sistemas del Directorio Nacional se someterán al marco nacional de ciberseguridad y resiliencia. La clasificación de información no podrá utilizarse para ocultar infracciones, errores de gestión o información meramente incómoda.

Disposición adicional cuarta. Lengua de trabajo y acceso.

El asterés será la lengua ordinaria de producción normativa y administrativa del Directorio, sin perjuicio de las obligaciones de atención y accesibilidad lingüística establecidas por la legislación general.

Disposición transitoria primera. Adaptación de los titulares existentes.

Los Directores de Área en funciones a la entrada en vigor de esta Ley continuarán provisionalmente en sus cargos. En el plazo máximo de doce meses deberán someterse al procedimiento de ratificación y verificación de requisitos previsto en el Título III.

Disposición transitoria segunda. Registro de decisiones.

El registro electrónico previsto en el artículo 58 deberá estar plenamente operativo en el plazo de dieciocho meses. Hasta entonces, la Secretaría General garantizará una trazabilidad equivalente mediante los sistemas documentales existentes.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley Orgánica.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

El Directorio Nacional podrá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley, sin alterar las garantías de mérito, control, transparencia y responsabilidad en ella establecidas.

Disposición final segunda. Evaluación de la Ley.

Cada ocho años, una comisión independiente designada por la Cámara Cívica evaluará el funcionamiento de esta Ley, con especial atención a la concentración de poder, la capacidad de ejecución, la calidad de los nombramientos y la efectividad de los controles.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el 1 de febrero de 1990.

SCIENTIA · LIBERTAS · PROGRESSUS

Archivo Nacional de Asteria · Serie normativa · RC-AST · LO 1/1990